

JP.

TU DICTAMEN · AUTOEVALUADOR DE ACCESIBILIDAD

Dictamen C

Te aplica la Ley 11/2023 por productos

Fabricante, importador o distribuidor

Elaborado por: Javier Piedra — jpiedra.com

Fecha: Septiembre de 2026

Este dictamen se ha generado a partir de tus respuestas en jpiedra.com/te-aplica-ley-11-2023. Es una evaluación orientativa, no asesoramiento jurídico: para decisiones con consecuencias legales, contrasta tu caso concreto.

Tu situación, sin rodeos

Fabricas, importas o distribuyes productos cubiertos por la Ley 11/2023: equipos con los que el usuario interactúa, máquinas de autoservicio, lectores de libro electrónico o terminales de pago. Para los productos que salen al mercado desde el **28 de junio de 2025**, los requisitos de accesibilidad del título I ya aplican.

Aquí no hay exención por tamaño: la de microempresas (art. 3.3) es solo para servicios. En productos obliga a toda la cadena. Lo que cambia según tu papel es *qué* te toca hacer.

Lo que está pasando mientras lees esto

Tienes dos frentes, y el que menos miras es el que más se ve.

El primero es el producto. Un día la autoridad de vigilancia del mercado (arts. 21 y 22) te pide la documentación técnica y la declaración UE de conformidad de una línea. Si eres importador, se la pides al fabricante de fuera de la UE y te contesta en tres semanas con un PDF genérico. Si eres distribuidor, descubres que llegó sin el marcado que debía llevar y nadie lo comprobó. Mientras se resuelve, esa línea no se comercializa. Inventario parado.

El segundo frente es tu web, si en ella se compra. Un cliente con baja visión quiere el modelo que ya ha elegido, pero los selectores de color y capacidad son círculos sin nombre, el lector de pantalla le dice «botón, botón, botón», y no sabe cuál está eligiendo. No compra. No te escribe: solo el 8 % avisa (Click-Away Pound, Reino Unido, 2019). Tu web es un servicio de comercio electrónico para esta misma ley, y ahí no hay fabricante al que pedirle nada: eres tú.

Qué te toca según tu papel en la cadena

Fabricante (o vendes con tu marca, art. 11): respondes de que el producto cumpla. Evaluación de conformidad, documentación técnica, declaración UE de conformidad y marcado CE antes de comercializar (arts. 7 y 18 a 20).

Importador: solo introduces productos que ya cumplen. Verificas que el fabricante hizo su parte y añades tu identificación (art. 9). Si no cumple y lo importas, el problema es tuyo.

Distribuidor: diligencia. Compruebas marcado y documentación antes de vender (art. 10). No redactas documentación técnica, pero no puedes vender lo que manifiestamente no cumple.

Y si además se compra en tu web, esa web es un servicio cubierto: cumplimiento técnico (art. 3) e información de accesibilidad en tus condiciones generales (art. 13.2).

Lo que te juegas, empezando por lo que ya pagas

Antes de hablar de multas, la cuenta que nadie te enseña. No hay ningún estudio español que mida cuánto pierde un negocio por las barreras de su web, así que no te voy a dar una cifra. Te doy el mecanismo y los datos de origen, y los números los pones tú. Solo necesitas dos de tu analítica: visitas al mes y tasa de conversión.

Paso	Cómo se calcula y de dónde sale	Ejemplo (no es tu caso)	Tu web
Visitas al mes	Tu analítica	10.000	
Visitantes con necesidades de acceso	En torno al 15 % de las visitas (estimación, ver nota)	1.500	
Los que abandonan una web con barreras	69 % (Click-Away Pound, Reino Unido, 2019)	1.035	
Tasa de conversión	Tu analítica	2 %	
Pedidos que no llegan al mes	Visitantes que abandonan × tasa de conversión	$1.035 \times 2 \% \approx 20$	
Dinero al mes	× tu ticket medio	$20 \times 60 \text{ €} = \mathbf{1.200 \text{ € al mes}}$	

De dónde salen los porcentajes: el 15 % es una estimación propia a partir del INE (4,32 millones de personas con discapacidad de seis o más años, EDAD 2020, y un 21,1 % de población de 65 o más años, Proyecciones 2026; los dos grupos se solapan, por eso no se suman). El 69 % es del Click-Away Pound, el único estudio que mide el abandono ante barreras, y es británico: no hay uno español. La cuenta presupone que tu web tiene barreras, como el 95,9 % de las páginas de inicio más visitadas del mundo (WebAIM Million 2026). Es un orden de magnitud para decidir si esto merece una tarde de tu atención, no una factura. A esto súmalo, en el frente del producto, lo que cuesta una línea parada mientras aparece la documentación.

La cuenta legal. La Ley 11/2023 (art. 30) no fija multas propias: remite a la legislación sectorial y, si no la hay, al título III del RDL 1/2013. Ahí las cuantías son estas (art. 83):

Infracción	Cuantía
Leve	301 € – 30.000 €
Grave	30.001 € – 90.000 €
Muy grave	90.001 € – 1.000.000 €

Incumplir las exigencias de accesibilidad es infracción **grave** (art. 81.3.b). Una sanción grave lleva accesoria: hasta un año fuera de subvenciones y ayudas públicas del sector, Kit Digital incluido (art. 85.1). El millón es el techo de las muy graves, que se reservan para el incumplimiento reiterado tras requerimiento o tres graves en un año. Para una pyme el tramo realista es el grave, y dentro de él la cuantía se gradúa por intencionalidad, negligencia, cifra de negocio y advertencias previas (art. 84): tener una evaluación y un plan fechados antes del requerimiento es lo que te sitúa en el grado mínimo.

Qué hacer ahora

1. **Esta semana, inventario.** Qué productos cubiertos comercializas y con qué papel en cada uno. Puede cambiar por línea. Marca los que vendes con tu marca: en esos eres fabricante.
2. **Esta semana, la carpeta.** Reúne lo que ya tienes de tus proveedores: declaraciones UE de conformidad, marcados, fichas técnicas. Lo que falte, pídelo ahora, no cuando lo pida la autoridad.
3. **Hoy, diez minutos.** Compra en tu web sin ratón: catálogo, ficha, carrito, pago. Si no llegas, ese frente es tuyo al cien por cien.
4. **Decide.** La parte web se audita como cualquier tienda online: muestra documentada, proceso entero, plan y documento del 13.2. La parte de producto la ordena quien deba emitir cada papel; yo te oriento en qué falta y quién lo firma.

Un detalle que casi nadie te cuenta antes de contratar: el informe es una foto con fecha. Cuando se corrige lo que sale, alguien tiene que comprobar que las correcciones funcionan con las mismas pruebas y actualizar el documento de cumplimiento. Si arreglo yo, va incluido. Si arregla tu equipo o tu agencia, esa verificación es un encargo corto aparte, o el primer mes de la conformidad continua. Te lo digo ahora para que no te lo encuentres después.

Cómo te ayudo yo

Lo mío es la parte digital: audito tu web contra WCAG 2.1 AA / UNE-EN 301 549 sobre muestra documentada, con el proceso de compra entero, plan de corrección priorizado y el documento del art. 13.2 redactado. La conformidad del producto físico te la oriento en la reunión de entrega, qué documentación falta y quién debe emitirla, para que no compres humo por ese lado.

Auditoría completa — precio cerrado antes de empezar

1.200 € si tu web informa y recibe contactos · **2.200 €** si en ella se compra, se reserva o se pide cita (el proceso se audita entero, con sus estados de error) · varios procesos o área privada: presupuesto cerrado en 24 h. Informe en 5-7 días laborables desde que tengo los accesos. Garantía de 60 días: si dentro del alcance auditado se me escapa un hallazgo, lo documento y corrijo el informe sin coste.

¿Prefieres empezar más pequeño? **Diagnóstico exprés por 290 €:** tu home y hasta tres recorridos críticos, y en 48 horas laborables tienes los 10 hallazgos que más te están costando, confirmados uno a uno, con 20 minutos de videollamada. No evalúa los 50 criterios ni entrega el documento de cumplimiento; para eso está la auditoría, y los 290 € se descuentan íntegros si la contratas en los 30 días siguientes.

Responde a este correo con tu URL y te digo tramo y fecha de inicio. Yo audito, yo respondo.

P. D. Si vendes con tu marca algo que fabrica otro, para esta ley eres el fabricante (art. 11). Conviene saberlo antes de que lo diga un requerimiento.